

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2290/2535

นาย สม พงษ์ อุดมปรีชา
นายก วง หรือ พรเทพ ทรงนิลรักษ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248
ป.วิ.อ. มาตรา 40

โจทก์ฟ้องคดีส่วนแบ่งขอให้ห้ามจำเลยเข้าไปในที่ดินพิพาทของโจทก์ถือได้ว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท และจำเลยมิได้กล่าวแก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ เมื่อที่ดินพิพาทอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท คดีส่วนแบ่งจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาในคดีส่วนแบ่งว่าจำเลยที่ 1 ได้เข้าที่ดินพิพาทจาก ม. และ บ.เจ้าของที่ดินพิพาทเดิม เมื่อโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโจทก์ต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องให้จำเลยที่ 1 เข้าหรือจำเลยที่ 1 มีสิทธิที่จะซื้อที่ดินพิพาทจาก บ. หรือโจทก์ ตามพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิอยู่ในที่ดินพิพาทได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ที่ฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้เข้าที่ดินพิพาทจาก ม. หรือ บ. เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกอีก 10 คน ได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินพิพาทของโจทก์ โฉนดเลขที่ 9144 ตำบลลาดบัวหลวงอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมด และจำเลยทั้งสองว่าจ้างให้พวกของจำเลย 10 คน ทำการขุดดินทำท้องร่องจนที่ดินพิพาทเป็นหลุมเป็นบ่ออีกทั้งยังดายหญ้า ปลุกต้นข้าว และต้นข้าวโพดในที่ดินพิพาทด้วย อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุข และเป็นเหตุให้ที่ดินพิพาทของโจทก์เสื่อมค่าและไร้ประโยชน์ เพราะโจทก์เตรียมปรับที่ดินเพื่อปลูกสร้างกล้วยไม้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 91, 358, 362, 365 และขอให้ห้ามจำเลยกับบริวารเข้าไปในที่ดินของโจทก์อีก

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องในคดีส่วนอาญา ในคดีส่วนแพ่งให้ขับไล่จำเลยที่ 1 และบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทของโจทก์ โฉนดเลขที่ 9144 ตำบลบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องคดีส่วนแพ่งขอให้ห้ามจำเลยเข้าไปในที่ดินพิพาทของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท และจำเลยมิได้กล่าวแก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ แม้จากคำฟ้องและทางนำสืบ

ของโจทก์กับคำให้การของจำเลยไม่ปรากฏว่า ขณะโจทก์ยื่นคำฟ้องที่ดินพิพาทอาจให้เข้าได้ในอัตราค่าเช่าเดือนละเท่าใด แต่จากคำเบิกความของจำเลยที่อ้างว่าจำเลยเช่าที่ดินพิพาทจากนางสาวบุญพาเจ้าของที่ดินพิพาทเดิมในอัตราค่าเช่าปีละ 5,000 บาทนั้น เชื่อได้ว่าขณะโจทก์ยื่นคำฟ้องที่ดินพิพาทอาจให้เข้าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท และด้วยเหตุดังกล่าวในคดีส่วนแพ่งจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518 มาตรา 6 และที่จำเลยที่ 1 ฎีกาในคดีส่วนแพ่งว่าจำเลยที่ 1 ได้เช่าที่ดินพิพาทจากนางมณีและนางสาวบุญพาเจ้าของที่ดินพิพาทเดิมเมื่อโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโจทก์ต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องให้จำเลยที่ 1 เช่าหรือจำเลยที่ 1 มีสิทธิที่จะซื้อที่ดินพิพาทจากนางสาวบุญพาหรือโจทก์ ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิอยู่ในที่ดินพิพาทได้นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ที่ฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้เช่าที่ดินพิพาทจากนางมณีหรือนางสาวบุญพาเจ้าของเดิม เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังกล่าวแล้วข้างต้นศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาฎีกาของจำเลยที่ 1

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ